

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 요 구

제 목 연료전지 취득세 과다납부분 경정청구 추진 필요

관 계 부 서 ○○발전본부 ◁◁◁◁◁부, ●●발전본부 ◀◀◀◀부,
◇◇발전본부 ▷▷▷▷부

조 치 부 서 ○○발전본부 ◁◁◁◁◁부, ●●발전본부 ◀◀◀◀부,
◇◇발전본부 ▷▷▷▷부

구 분 세무관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 2020년부터 2023년까지 [표 3]과 같이 ○○ 연료전지 4단계 등 총 12개의 연료전지를 건설·준공하였다.

연료전지 건설공사를 준공하면 각 지방자치단체에 취득세를 신고·납부하여야 하는데 신고·납부 업무는 「비유동자산관리 및 세무업무처리규정」 제91조(취득세)에 따라 [표 3]과 같이 건축 또는 토목공사 시공부서에서 처리하였다.

[표 3] 2020~2023년 연료전지 건설 준공 현황

구 분	준공월	취득세 신고부서	구 분	준공월	취득세 신고부서
○○ 4단계	'20.08.	○○발전본부 ◁◁◁◁◁부	▣▣ ▣▣	'22.10.	▶▶▶▶▶사업단
○○ 5단계	'21.06.	○○발전본부 ◁◁◁◁◁부	▣▣광역시 ▣▣	'23.01.	♠♠♠♠추진단
▣▣▣▣ 1단계	'21.06.	▶▶▶▶▶사업단	경기도 ▣▣ ▣▣	'23.02.	♠♠♠♠추진단
▣▣▣▣	'21.07.	▶▶▶▶▶사업단	▣▣▣▣ 2단계	'23.02.	♠♠♠♠추진단
▣▣▣▣	'21.12.	▶▶▶▶▶사업단	●● 1단계	'23.08.	♠♠♠♠추진단
▣▣ 1단계	'22.04.	▶▶▶▶▶사업단	●● ●●	'23.11.	♠♠♠♠본부 ♥♥♥♥실

※ 자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

가. 연료전지 취득세 과세표준 판단 근거

「지방세법」 제6조(정의) 제4호에 따르면 “건축물”이란 「건축법」 제2조 제1항 제2호에 따른 건축물(이와 유사한 형태의 건축물을 포함한다)과 토지에 정착하거나 지하 또는 다른 구조물에 설치하는 레저시설, 저장시설, 도크(dock)시설, 접안시설, 도관시설, 급수·배수시설, 에너지 공급시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설(이에 딸린 시설을 포함한다)로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다고 되어 있는데 상기 조항에서 정의한 “건축물”은 취득세 과세 대상에 해당한다.

이와 관련하여 과세 대상여부에 대한 조세심판원의 판결결과를 살펴보면, 조심2016지0451(2017. 7. 7.) 결정에서 천연가스의 압력을 높이는 설비(연료공급설비), 증기터빈을 회전시키는데 있어 필수적인 순수를 생산하는 설비(수처리설비), 약품주입설비, 시료채취설비, 냉각탑 펌프, 냉각탑 약품 저장탱크, 냉각수 재이용기기, 열교환기, 전기생산 공정 내 증기관로 등에 설치된 밸브를 조절하는 설비(압축공기설비), 비상시 필수적인 전산장비 등을 작동시키기 위한 설비(비상발전기) 등에 대해 전력생산을 위한 필수설비로 인정하면서 이와 같은 설비는 발전소의 건축물과 일체가 되어 건축물의 효용가치를 증대시키는 시설이라기보다는 그 자체가 전력생산에 필수 불가결한 구성요소가 되어 발전설비 전체 생산라인의 중요한 기능을 수행하는 전력생산 핵심설비의 일부인 점을 고려할 때 취득세 과세대상에서 제외되어야 한다고 판단하였다.

그리고 조심2021지2589(2022. 8. 9.)을 살펴보면 의약품 제조과정에서 필수적으로 요구되고 항온·항습·청정상태 유지 및 관리를 위해 생산라인과 직접 연계된 기계장치(쟁점설비)는 필요에 따라 언제든지 분리·철거·재설치가 가능한 시설로 보이는 점 등을 비추어 볼 때 건축물과 일체가 되어 건축물의 효용가치를 증대시키는

부대시설이라기 보다는 의약품 제조공장인 건축물 내부에 설치된 생산설비의 일부인 기계장치에 불과하여 그 설치비용은 건축물의 취득세 과세표준에 포함될 수 없다고 판단하였다.

또한 조심2012지0803(2013. 11. 21.)에서는 무정전전원공급장치(UPS)의 경우 이동이 가능한 기계장치로서 건축물에 부착되어 일체를 이룬다고 보기 어렵고 지방세법령에서 취득세 과세대상으로 규정하고 있는 기계장치에도 해당하지 아니하는 것으로 보이므로 동 장치의 공사비용은 취득세 등의 과세표준에서 제외하는 것이 타당하다고 판단하였다.

한편 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구) 제1항 제1호에 따르면 과세표준 신고서를 법정기한까지 제출한 자는 과세표준 신고서에 기재된 과세표준 및 세액이 「지방세법」에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과할 때 법정신고기한인 지난 5년 이내에 지방자치단체의 장에게 경정청구할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서 취득세를 신고·납부하는 업무 담당자는 연료설비를 구성하는 각 단위 설비의 특성을 파악하여 지방세법령에 따른 과세대상 해당 여부를 판단하고 정확한 취득세액을 산출·납부하여야 하며, 세액을 과다하게 신고·납부한 경우에는 법정신고기한인 지난 5년 이내에 경정을 청구하여야 한다.

나. 연료전지 준공 후 인계·인수에 따른 취득세 경정청구 조치 부서 판단 기준

「비유동자산관리 및 세무업무처리규정」 제91조(취득세)에 따르면 건축 또는 토목공사에 의한 취득의 경우 당해 물건의 건축 또는 토목공사 시공부서에서 취득세를 신고·납부하도록 되어 있다.

또한 2020년 11월 25일 개정된 「직제 및 직무권한 규정」 [별표2] 분장업무에 따르면 ▶▶▶▶▶사업단은 사외 자체 신재생설비 건설공사에 대한 설계·시

공 감독 및 종합관리, 설계변경·준공정산·자산 취득 등의 공사비 관련 업무 등을 담당한다고 되어 있고, ‘2022년도 제2차 조직개편안’⁶⁾에는 ▶▶▶▶▶사업단을 폐지하면서 그 기능을 ♠♠♠♠추진단으로 이관한다고 되어 있다.

한편 ‘■■■■ 연료전지 발전설비 인계인수 보고’⁷⁾에 따르면 ■■■■광역시 ■■■■ 연료전지 준공 완료에 따라 ♠♠♠♠추진단에서 ◇◇발전본부 ♥♥♥♥실 √√부로 발전설비를 인계·인수하였다. 현재 상기 연료전지 관련 업무는 ◇◇발전본부 ♥♥♥♥실 ▷▷▷▷부에서 담당하고 있다.

그리고 화성■■■■ 연료전지 1단계⁸⁾는 2021년에 ▶▶▶▶▶사업단에서 ●●발전본부로, 경기도 ■■■■ ■■■■ 연료전지⁹⁾와 ㉠ 연료전지¹⁰⁾는 2023년에 ♠♠♠♠추진단에서 ●●발전본부로 인계·인수되었다. 현재 상기 연료전지와 관련된 업무는 ●●발전본부 ☼☼☼☼실 ◀◀◀◀부에서 담당하고 있다.

따라서 설비를 건설하여 취득한 후 운영하는 부서가 동일할 경우 해당 부서가 후속 업무를 처리하면 되겠으나, 건설조직이 건설 준공 후 취득한 설비를 인계·인수한 이후에는 인수한 사업소에서 취득세 경정청구를 포함한 후속 업무를 처리하는 것이 불가피하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

연료전지 발전설비는 본체인 셀 스택(Cell Stack)¹¹⁾과 연료공급설비, 용수(用水) 공급설비, 송수전(送授電)설비, 무정전전원공급장치(UPS)¹²⁾, HMI 시스템¹³⁾, 필드 인

6) 문서번호 AA(조)-94407 (2021. 11. 24.)

7) 문서번호 BB(전)-25058 (2023. 3. 21.)

8) 문서번호 CC(전)-57574 (2021. 8. 9.)

9) 문서번호 DD(신재생)-6345 (2023. 1. 20.)

10) 문서번호 DD(추)-1000679 (2023. 7. 21.)

11) Cell Stack: 셀(Cell)은 연료전지를 만드는 기본 단위로 단전지(單電池)라고 함. 본체는 셀을 쌓을 수 있기 때문에 “셀 스택”이라고 부른다.

12) UPS(Uninterruptible Power Supply): 전력 공급이 중단되거나 전압이 불안정할 때 전기를 안정적으로 제공하여 연결된 전자 장치 및 시스템의 원활한 동작을 유지하는 장치이다.

스트루먼트(Field Instrument)¹⁴⁾ 등으로 구성된다.

[그림 2] UPS, 필드 인스트루먼트, HMI 시스템 현장설치 사진



※ 자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

그런데 [표 4]의 취득세 납부 12건에 대한 세액 산출 세부내역을 비교·검토한 결과 모든 납부 건에서 셀 스택은 과세대상이 아닌 것으로, 송수전설비는 모든 납부 건에서 과세대상인 것으로 일관성 있게 판단한 반면, UPS와 필드 인스트루먼트, HMI 시스템, 비상발전기는 과세대상으로 판단한 경우와 과세대상이 아닌 것으로 판단한 경우로 나뉘어져 있었다.

12개의 모든 연료전지 발전설비에 UPS, 필드 인스트루먼트, HMI 시스템은 공통으로 포함되어 있고 상기 설비는 형상과 기능, 설치된 계통 상의 위치 등이 모든 연료전지 케이스에서 동일하다.

따라서 각 설비에 대한 취득세 과세대상 판단도 12개의 연료전지에서 모두 과세로 동일하던지 비과세로 동일하여야 한다.

13) HMI (Human Machine Interface): 운영자에게 처리 데이터를 표시해 주고 운영자가 처리 과정을 제어할 수 있도록 하기 위한 장치로서 발전설비를 운영자가 제어할 수 있도록 하는 대시보드이다.

14) Field Instrument: 계장(계측) 제어장치. 장비를 제어·계측하는 장치로서 압력, 온도 등을 계측하여 장비를 제어할 수 있도록 한다. HMI 시스템을 통한 제어는 이러한 계장 제어장치로부터 취득한 측정값을 바탕으로 이루어진다.

[표 4] 연료전지 취득세 과세대상 판단의 적정성 재검토 결과

연번	구 분	UPS	필드 인스트루먼트	HMI 시스템	비상발전기
1	◎◎ 4단계	과 세	과 세	과 세	해당 없음
2	◎◎ 5단계	과 세	과 세	과 세	해당 없음
3	▤▤ ▤▤ 1단계	과 세	비과세	비과세	과 세
4	▤▤ ▤▤	비과세	비과세	비과세	해당 없음
5	▤▤ ▤▤	비과세	비과세	비과세	해당 없음
6	▤▤ 1단계	비과세	비과세	비과세	해당 없음
7	▤▤ ▤▤	비과세	비과세	비과세	해당 없음
8	▤▤ ▤▤	과 세	비과세	비과세	해당 없음
9	▤▤ ▤▤	과 세	비과세	비과세	해당 없음
10	▤▤ ▤▤ 2단계	비과세	비과세	비과세	비과세
11	●● 1단계	과 세	비과세	비과세	해당 없음
12	●● ●●	비과세	비과세	비과세	해당 없음

※ 자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

비상발전기의 경우에는 ▤▤ ▤▤ 연료전지 1단계와 2단계에만 설치되어 있는데 위와 같은 이유로 과세 또는 비과세 해당 여부에 대한 동일한 과세판단이 이루어져야 한다.

따라서 [표 4]의 취득세 과세대상 판단의 적정성을 재검토하고 그 결과에 따라 신고·납부 세액에 대한 경정청구 또는 수정신고가 필요하다.

관계부서 의견 및 검토 결과

조세심판원 결정 조심2016지0451(2017. 7. 7.), 조심2021지2589(2022. 8. 9.), 조심2012지0803(2013. 11. 21.) 외 다수의 사례에서 건축물과 일체가 되어 건축물의 효용 가치를 증대시키는 시설이라기보다는 그 자체가 전력 생산에 필수불가결한 구성 요소가 되어 발전설비 전체 생산라인의 중요한 기능을 수행하는 전력생산을 위한 핵심적인 생산설비의 일부인 시설 등은 과세대상에서 제외하는 것이 옳다고 판단하였는데, UPS, 필드 인스트루먼트, HMI 시스템, 비상발전기는 필요에 따라 언제든지 분리, 철거, 재설치가 가능한 시설로서 건축물과 일체를 이룬다고 볼 수 없으

며 그 자체가 전력 생산에 필수불가결한 구성요소에 해당한다.

그런데 조세심판원 결정 조심2015지0162(2016. 3. 18.) 결정에서는 비상발전기가 일반조명·급배수 등 건물의 유지·관리를 위해 설치되거나 정전에 대비하는 비상전원과 정상가동을 위한 보조전원으로 설치되어 건물의 부수시설로서 건물 자체의 효용을 증가시키는 부대시설에 해당되는 경우에는 취득세 과세대상이 된다고 판단한 바 있다.

□□□ □□□ 1단계 연료전지 취득세 납부 업무를 담당했던 담당자는 위 조세심판원 결정을 근거로 비상발전기가 취득세 과세대상인 것으로 판단하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 □□□ □□□ 1단계 연료전지의 비상발전기는 필요에 따라 언제든지 분리·철거·재설치가 가능한 시설로 건축물(제어동)과 일체가 되어 있다고 볼 수 없으며, 눈과 비를 피해 불가피하게 건축물 내부에 설치된 것이다.

또한 □□□ □□□ 연료전지 1단계 구매계약서의 IV.기술규격서, 4. 설계 및 제작 계약일반조건, 4.1.1. 일반사항에 따르면 보조설비에 사용되는 전력은 한전으로부터 수전 받아 사용하는 것을 원칙으로 하고, Back-up 전원은 공급자가 필요용량을 고려하여 비상발전기를 공급·설치하여야 하고, 무정전 ATS¹⁵⁾를 공급하여 무정전 절체되어야 한다고 되어 있다.

따라서 비상발전기와 UPS는 연료전지 발전설비 설계에 따라 설치한 필수설비이지 건물의 정전 시 일반조명·급배수 등을 유지하기 위한 목적으로 설치한 부수시설가 아니란 점을 확인할 수 있다.

이상의 검토 결과를 종합해 볼 때 UPS, 필드 인스트루먼트, HMI 시스템, 비상발전기는 취득세 과세대상이 아니며, 해당 설비를 과세대상으로 판단하여 취득

15) Autumatic Transfer Switch: 자동 절체 개폐기

세를 신고·납부한 부분은 경정청구를 통해 세액 환급을 추진하여야 한다. 이와 관련하여 연료전지의 기자재 비용에 대한 취득세 환급세액은 [표 5]와 같이 68,081천 원에 이를 것으로 추산된다.

그러나 기자재 설치시공비와 관련하여 감사 과정에서 확보한 지방세 산출조서에서는 기자재별로 설치시공비가 명확히 구분되어 있지 않았으며, ◎◎발전본부 업무 담당자는 감사일 현재 ◎◎ 연료전지 4단계, 5단계 건설 당시 기자재별 설치시공비 내역을 확보할 수 없다는 의견을 제시하였다.

[표 5] 연료전지 관련 과다납부 취득세액 산출 내역

[단위: 천 원]

[단위: 원/년]

구 분		과다납부 취득세액 산출내역			
		과세표준 금액		환급할 취득세액	
		기자재비(a)	설치시공비(b)	(a+b)×28/1000	비고
◎◎ 4단계	UPS	166,300	기자재별 설치시공비 산출 필요	4,656	기자재비(a)에 대한 환급할 취득세액임 (설치시공비(b) 산출 후 환급 세액 재산출 필요)
	필드 인스트루먼트	225,670		6,319	
	HMI 시스템	298,876		8,369	
◎◎ 5단계	UPS	157,400		4,407	
	필드 인스트루먼트	218,383		6,115	
	HMI 시스템	318,446		8,916	
㉠ 1단계	UPS	121,000		3,388	
	비상발전기	190,000		5,320	
㉡ 1단계	UPS	245,100		6,863	
㉢ 1단계	UPS	245,200		6,866	
●○ 1단계	UPS	245,100		6,863	
경정청구를 통해 환급할 세액 합계액				68,081	

※ 자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

따라서 UPS, 필드 인스트루먼트, HMI 시스템, 비상발전기에 해당하는 각각의 설치시공비를 구분하여 환급 신청할 과세대상 금액을 산출하여야 하는 것이 원칙이나, 구분할 수 없는 경우라면 기자재 비용의 비율에 따라 전체 설치시공비를 안분하는 방법 등의 합리적인 방법을 적용하여 과다납부한 취득세액을 산출하여 경

정청구하여야 할 것이다.¹⁶⁾

◎◎발전본부 ◁◁◁◁부는 감사 지적내용을 받아들였으며, ●●발전본부와 ◇◇발전본부의 연료전지 관련 업무 담당자는 설비 취득 당시 업무 담당자를 식별하여 기자재별 설치시공비를 산출할 수 있도록 감사실의 협조를 요청하였다.

조치할 사항

◎◎발전본부장, ●●발전본부장, ◇◇발전본부장은 연료전지 발전시설에 대해 과다 납부한 취득세를 지자체와 협의하여 경정청구를 통해 환수 추진하시기 바랍니다. (시정)

16) 농어촌특별세, 교육세는 환급대상 취득세 과세표준을 바탕으로 별도로 산출하여 환급 추진 필요